

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ CONNECT COSMETOLOGY ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

Дата публікації: 17.08.2026

Дата набрання чинності: 17.08.2026

ВАЖЛИВО: Будь ласка, уважно прочитайте цей документ перед початком використання платформи <https://connect-cosmetology.com> (далі – «Платформа») в якості Спеціаліста (як визначено далі). Текст цих умов використання Платформи (далі – «Умови» або «Угода») містить обов'язкові правила, які регулюють Ваш доступ до сервісів Платформи, створення та публікацію профілю Спеціаліста, а також порядок взаємодії з Користувачами. З моменту акцепту Умови набувають чинності юридично обов'язкового договору між Вами та Адміністратором.

Реєструючись на Платформі, проходячи процедуру верифікації профілю, здійснюючи будь-яку фактичну взаємодію або використовуючи її технічний функціонал, Ви підтверджуєте, що повністю ознайомились з Умовами, зрозуміли їх зміст та беззастережно погоджуєтесь з усіма їх положеннями в повному обсязі.

Якщо Ви не погоджуєтесь дотримуватися Умов або будь-яких інших правил Платформи, Ви зобов'язані негайно припинити використання Платформи, не розпочинати процедуру реєстрації чи верифікації, не створювати Обліковий запис та утриматися від будь-якого доступу до її функціоналу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода є публічною пропозицією (офертою) та договором приєднання у розумінні статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут Гіалуаль», ідентифікаційний код 36797851, адреса реєстрації: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 19, (далі – «Адміністратор»), укласти договір про надання інформаційно-технологічних послуг та забезпечення доступу до технічного функціоналу (сервісів) Платформи (далі – «Послуги») на оплатній основі відповідно до встановлених Тарифів (якщо інше прямо не передбачено умовами маркетингових акцій), що включає, але не обмежується: наданням технічного доступу до інтерфейсів Платформи для створення, персоналізації, верифікації та публікації публічного профілю Спеціаліста; інструментами для наповнення Фотобанку робіт та розміщення прайс-листів; технічною можливістю відображення робочого місця на інтерактивній карті (цифровому інструменті візуального відображення геолокації); доступом до системи автентифікації, а також наданням інших технічних та аналітичних інструментів для організації взаємодії, комунікації та координації Записів Користувачів, що є доступними в інтерфейсі Платформи в будь-який конкретний момент часу, з будь-якою повнолітньою дієздатною фізичною особою, фізичною особою-підприємцем (ФОП) або юридичною особою (зокрема, закладом охорони здоров'я / клінікою в особі уповноваженого представника), яка має намір пропонувати, рекламувати чи популяризувати свої медичні, косметологічні, естетичні або б'юті-послуги (далі – «Спеціаліст» або «Ви» у відповідних відмінках), на умовах, викладених нижче. Умови Угоди є однаковими для всіх Спеціалістів і не можуть бути змінені Спеціалістом в індивідуальному порядку.

1.2. Предметом Угоди є врегулювання відносин між Адміністратором та Спеціалістом з приводу Реєстрації, Верифікації, використання інфраструктури Платформи та оплати Послуг відповідно до встановлених Тарифів.

1.3. Платформа створена та функціонує виключно для інформаційно-технологічного супроводу організації та замовлення Послуг Спеціаліста для повнолітніх повністю дієздатних осіб. Спеціалісту категорично забороняється використовувати функціонал Платформи, Особистий кабінет або комунікаційні канали Служби підтримки для пропонування, рекламування, організації Запису чи безпосереднього надання Послуг Спеціаліста неповнолітнім особам. У разі порушення цієї заборони Спеціаліст несе одноосібну юридичну відповідальність перед третіми особами та контролюючими органами, а Адміністратор має право негайно розірвати Угоду в односторонньому порядку та заблокувати Обліковий запис Спеціаліста без повернення будь-яких сплачених коштів.

1.4. Беззастережним та повним прийняттям (акцептом) умов Угоди з боку Спеціаліста є вчинення будь-якої з наступних дій (залежно від того, яка подія настала раніше):

1.4.1. успішне проходження процедури Реєстрації та створення Облікового запису Спеціаліста;

1.4.2. завантаження документів для проходження Верифікації;

1.4.3. позначення (клік) чекбоксу **«Я ознайомився(-лась) з Умовами використання та приймаю їх»** або аналогічного підтвердження у реєстраційних чи контактних формах на Платформі;

1.4.4. здійснення оплати (або активації Підписки на умовах маркетингових акцій) за доступ до функціоналу Платформи.

1.5. Угода регулює виключно порядок взаємодії Спеціаліста з функціональними можливостями Платформи. Угода не поширюється на використання вебсайтів, застосунків чи сторонніх месенджерів третіх осіб (наприклад, Telegram). Використання сторонніх ресурсів здійснюється Спеціалістом на власний ризик.

1.6. Спеціаліст зобов'язується виконувати умови Угоди в редакції, чинній на момент кожного використання Платформи. Актуальна версія Угоди завжди доступна в мережі Інтернет за адресою: [адреса].

1.7. У разі якщо дії, що свідчать про акцепт Угоди, вчиняються фізичною особою від імені або в інтересах юридичної особи (зокрема, закладу охорони здоров'я, медичного центру, клініки тощо), така фізична особа цим самим беззастережно гарантує та підтверджує, що вона наділена повною мірою необхідних правомочностей, прав та повноважень (на підставі статуту, довіреності, наказу або трудового договору) на укладення Угоди та представництво інтересів відповідної юридичної особи на Платформі. У разі якщо буде встановлено, що фізична особа, яка вчинила акцепт від імені юридичної особи, не мала на це належних повноважень, така фізична особа несе одноосібну особисту цивільно-правову та матеріальну відповідальність за всіма зобов'язаннями, що виникли з Угоди (включаючи обов'язок з оплати Послуг Платформи та відшкодування збитків), а Адміністратор залишає за собою право негайно деактивувати такий Обліковий запис.

1.8. Угода разом із Політикою конфіденційності, Політикою використання файлів cookies, а також будь-якими іншими правилами, регламентами, інструкціями чи вимогами, які розміщені або можуть бути розміщені Адміністратором у відповідних розділах Платформи чи Вашого Особистого кабінету, становить повний обсяг домовленостей між Адміністратором та Спеціалістом. Усі такі політики, правила та інструкції є невіддільною частиною Угоди, а їх дотримання є

обов'язковим для Вас із моменту Вашого акцепту Угоди або з моменту їх публікації на Платформі.

1.9. Угода регулює правовідносини між Адміністратором та Спеціалістом, які є комерційними відносинами між двома самостійними суб'єктами господарювання та/або професійної діяльності. Реєструючись на Платформі, Спеціаліст беззастережно підтверджує, заявляє та гарантує, що використовує Платформу, її інтерфейси, функціонал та Послуги Платформи виключно з комерційною метою, для здійснення власної підприємницької, господарської та/або незалежної професійної (зокрема, медичної чи естетичної) діяльності, пов'язаної із пропонуванням послуг третім особам (Користувачам) та отриманням доходу (прибутку). Зважаючи на комерційну мету та характер використання Платформи, **Спеціаліст не є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» або будь-якого аналогічного законодавства інших юрисдикцій.** Сторони беззастережно погоджуються, що дія Закону України «Про захист прав споживачів» не поширюється на Угоду, на Послуги Платформи, а також на будь-які інші правовідносини, що виникають між Адміністратором та Спеціалістом у процесі її виконання. Спеціаліст підтверджує, що він належним чином оцінив усі ризики, умови та комерційну доцільність укладення Угоди і свідомо відмовляється від будь-яких прав, пільг та правових засобів захисту, передбачених законодавством про захист прав споживачів.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1. В Угоді наведені нижче терміни вживаються у значеннях, визначених у цьому розділі. Якщо інше прямо не впливає з контексту конкретного положення Угоди, або якщо певний термін прямо не ідентифікований (розшифрований) безпосередньо в тексті інших розділів чи інтерфейсі Платформи, зазначені поняття мають такий зміст:

2.1.1. **Верифікація** — встановлена Адміністратором обов'язкова процедура перевірки Спеціаліста, яка здійснюється за допомогою технічних засобів Платформи та/або дій Служби підтримки і полягає у наданні Спеціалістом інформації, відомостей та/або електронних копій будь-яких документів, необхідних для підтвердження його особи, правового статусу, кваліфікації та наявності дозвільних документів.

2.1.2. **Відгук** — текстовий коментар та/або оцінка, добровільно залишені Користувачем на Платформі виключно після підтвердженого та фактично здійсненого візиту до Спеціаліста.

2.1.3. **Електронний журнал процедур** — структурований електронний розділ в Обліковому записі Спеціаліста, який автоматично створюється або відображається при взаємодії з конкретним Користувачем, який замовив Послугу Спеціаліста, призначений для фіксації наданих Послуг Спеціаліста, обліку візитів та ведення конфіденційних нотаток.

2.1.4. **Запис** — електронна технічна заявка Користувача, сформована за допомогою функціоналу Платформи, з метою фіксації наміру або безпосереднього узгодження дати та часу візиту до обраного Спеціаліста.

2.1.5. **Згода Користувача** — письмовий (в тому числі електронний) документ, підписаний Користувачем, що підтверджує його добровільну та інформовану згоду на публікацію Спеціалістом фотографічних або відеоматеріалів за участю цього Користувача в рамках Клінічного кейсу.

2.1.6. **Клінічні кейси** — візуальні матеріали (фотографії робіт), завантажені Спеціалістом до свого Профілю, що супроводжуються констатуючим, безоціночним описом наданої Спеціалістом Послуги та мають виключно ознайомлювально-інформаційний характер.

2.1.7. **Контент Спеціаліста** – будь-які текстові, графічні або візуальні матеріали (включаючи фотографії, відео та описи), що самостійно розміщуються Спеціалістом у своєму Обліковому записі або в розділі Фотобанку.

2.1.8. **Користувач** – будь-яка фізична особа, яка володіє повною цивільною правосдатністю та дієздатністю (зокрема, досягла повноліття або набула повної дієздатності з інших підстав, передбачених чинним законодавством України), яка здійснює доступ до функціональних інтерфейсів Платформи з метою пошуку Спеціалістів, ознайомлення з їхніми Обліковими записами та/або організації Запису для отримання Послуг Спеціаліста.

2.1.9. **Модерація** – комплекс здійснюваних Адміністратором дій та заходів щодо будь-яких інформаційних матеріалів, даних, Клінічних кейсів, Відгуків, коментарів чи іншого контенту, що завантажується, розміщується або поширюється Спеціалістами та Користувачами за допомогою інструментів Платформи.

2.1.10. **Обліковий запис / Особистий кабінет** – персональний віртуальний простір Спеціаліста на Платформі, доступний після Реєстрації.

2.1.11. **Підписка** – модель надання Послуг, за якої Спеціаліст отримує доступ до обраного Тарифу на умовах регулярного внесення плати за кожен наступний розрахунковий період до моменту її скасування або зміни у порядку, передбаченому Угодою.

2.1.12. **Платіжний інструмент** – інтегрований або використовуваний на Платформі сторонній платіжний сервіс (процесингова система, шлюз, інтернет-еквайринг третіх осіб), який сертифікований відповідно до законодавства та використовується для безпечного здійснення Спеціалістами безготівкових платежів під час оплати Послуг або активації/продовження Підписки (зокрема, платіжна система LiqPay).

2.1.13. **Політика використання файлів cookies** – документ Адміністратора, який описує, які типи файлів cookies, чи інших аналогічних технологій відстеження використовуються Платформою, з якою метою вони збираються, як вони допомагають оптимізувати Вашу взаємодію з інтерфейсом, а також інструкції щодо того, як Ви можете самостійно керувати ними. Документ постійно доступний в мережі Інтернет за адресою: [адреса].

2.1.14. **Політика конфіденційності** – документ Адміністратора, який визначає порядок збору, обробки, зберігання, використання та захисту персональних даних, опублікований у мережі Інтернет за адресою: <https://connect-cosmetology.com/polozennia-pro-obrobku-personalnix-danix>.

2.1.15. **Послуги Спеціаліста** – косметологічні, естетичні або будь-які інші б'юті послуги, що надаються Спеціалістом Користувачу безпосередньо, на підставі окремої угоди (домовленості) між ними, укладеної поза межами функціоналу Платформи.

2.1.16. **Реєстрація** – добровільна процедура надання Спеціалістом своїх даних для створення Облікового запису.

2.1.17. **Рейтинг Спеціаліста** – показник на Платформі, що формується на основі Відгуків та оцінок Користувачів і відображає рівень задоволеності Користувачів співпрацею зі Спеціалістом.

2.1.18. **Служба підтримки** – спеціалізований підрозділ, уповноважена служба або технічний персонал Адміністратора, який здійснює загальний інформаційно-технічний супровід Спеціалістів, а також забезпечує організаційну та технічну координацію взаємодії між Користувачами та Спеціалістами.

2.1.19. **Тариф** – затверджений Адміністратором фіксований вартісний план, що визначає ціну, тривалість розрахункового періоду та конкретний обсяг функціональних можливостей Платформи, які надаються Спеціалісту в межах отримання Послуг.

2.1.20. **Фотобанк** – розділ Платформи або складова профілю Спеціаліста з візуальними матеріалами, що виконує функцію технічного сховища (галереї) для самостійного завантаження, систематизації та публікації Спеціалістом Клінічних кейсів та інших дозволених фотоматеріалів.

2.2. Інші терміни, що не визначені в цьому розділі, тлумачаться відповідно до тексту Угоди та чинного законодавства України.

3. СТАТУС ПЛАТФОРМИ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Платформа є виключно інформаційно-технічним онлайн-сервісом. Адміністратор надає Спеціалістам лише технологічну інфраструктуру на оплатній основі (за умови оплати обраного Тарифу та активації Підписки) для створення Облікового запису, ведення Електронного журналу процедур, публікації Клінічних кейсів та спрощення процесу отримання Записів від Користувачів.

3.2. Платформа НЕ є закладом охорони здоров'я, клінікою, б'юті-саленом або медичною установою у розумінні будь-якого чинного законодавства України. Платформа не має ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, не ініціює та за жодних обставин не здійснює медичну діяльність. Класифікація Послуг Спеціаліста як медичних або немедичних визначається виключно нормами чинного законодавства України, а не фактом чи способом їх розміщення на Платформі. Спеціаліст самостійно несе відповідальність за правильну класифікацію власних послуг

3.3. Наявність Угоди та факт використання інструментів Платформи не створюють між Адміністратором та Спеціалістом трудових відносин (працевлаштування), відносин доручення, комісії, агентських відносин, спільної діяльності чи будь-яких інших форм представництва. Спеціаліст діє виключно як незалежний суб'єкт комерційної або незалежної професійної діяльності (фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка діє через своїх уповноважених керівників, працівників чи представників) від власного імені, на власний ризик та під свою повну власну цивільно-правову, адміністративну, господарську та матеріальну відповідальність. Адміністратор не діє від імені, за дорученням, під контролем або в інтересах Спеціаліста, а також не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких працівників або представників Спеціаліста, які отримали доступ до Особистого кабінету.

3.4. Вся інформація, розміщена Спеціалістом на Платформі (включаючи прайс-листи, описи Послуг Спеціаліста, графіки роботи, Клінічні кейси, відомості про освіту, кваліфікацію та ліцензії), публікується ним самостійно. Спеціаліст несе повну одноосібну відповідальність за достовірність, актуальність та законність такої інформації, а також за її відповідність законодавству України про рекламу та про захист від недобросовісної конкуренції.

3.5. Платформа не здійснює, не контролює і не бере на себе обов'язки щодо ведення офіційної медичної документації. Електронний журнал процедур є виключно внутрішнім адміністративним IT-інструментом для зручності Спеціаліста і не має статусу затвердженої Міністерством охорони здоров'я України форми первинної медичної облікової документації. Будь-яка інформація, що фіксується Спеціалістом у Електронному журналі процедур, включаючи дані про стан здоров'я,

анамнез, клінічні чи естетичні нотатки, перебіг процедур та застосовані препарати, захищається наскрізним шифруванням (End-to-End Encryption) на рівні пристроїв взаємодіючих сторін. Оскільки Адміністратор технічно не має доступу до змісту такої інформації в межах Електронного журналу процедур, вся відповідальність за повноту, точність, правомірність її внесення, отримання згоди Користувача на обробку таких даних, а також за збереження конфіденційності внесених відомостей лежить виключно і одноосібно на Спеціалісті. Адміністратор має технічний доступ виключно до загальної історії візитів (фактів, дат та статусів технічної взаємодії між Спеціалістами та Користувачами) з метою моніторингу стабільності роботи системи, усунення технічних збоїв, без доступу до суті самих зашифрованих записів про процедури.

3.6. Усі домовленості, погодження істотних умов, вартості, а також безпосереднє надання Послуг Спеціаліста Користувачу відбуваються виключно, безпосередньо і напряду між Спеціалістом та Користувачем поза межами технічного функціоналу Платформи. Адміністратор не є стороною, учасником, вигодонабувачем чи посередником у цих угодах (правочинах), не контролює і не координує процес їх виконання та не несе жодної майнової чи іншої відповідальності за результати, якість, безпеку, стерильність або наслідки таких угод.

3.7. Адміністратор надає інструменти для інформаційної присутності в мережі Інтернет, проте не гарантує Спеціалісту отримання певної кількості Записів, стабільного потоку Користувачів, певного рівня доходу чи автоматичного підвищення Рейтингу Спеціаліста. Вибір Спеціаліста здійснюється Користувачем абсолютно самостійно на його власний розсуд та переконання.

3.8. Спеціаліст бере на себе безумовне зобов'язання надавати Користувачам виключно ті Послуги Спеціаліста, для яких він має відповідну фахову освіту, кваліфікацію, сертифікацію та практичні навички. Якщо Спеціаліст пропонує Послуги Спеціаліста, які відповідно до чинного законодавства України вимагають наявності ліцензії на медичну практику, Спеціаліст зобов'язаний самостійно отримати, підтримувати чинність такої ліцензії МОЗ України (або діяти строго в межах ліцензії відповідного закладу охорони здоров'я / юридичної особи, від імені якої він надає послуги), а також неухильно дотримуватися відповідних санітарно-гігієнічних та клінічних норм. Адміністратор не несе солідарної, субсидіарної або будь-якої іншої відповідальності за діяльність Спеціаліста без належних дозвільних документів.

3.9. Спеціаліст погоджується повністю звільнити Адміністратора від будь-якої відповідальності перед третіми особами та Користувачами, а також зобов'язується в порядку регресу в повному обсязі відшкодувати Адміністратору всі завдані збитки, витрати, штрафи контролюючих органів (зокрема, але не виключно: Антимонопольного комітету України, Держпродспоживслужби тощо), зумовлені претензіями, позовами, скаргами чи вимогами про компенсацію матеріальної чи моральної шкоди з боку Користувачів або третіх осіб, що виникли внаслідок:

3.9.1. надання Послуг Спеціаліста без належної кваліфікації, сертифікації або дозвільних документів (ліцензій);

3.9.2. розповсюдження недобросовісної, недостовірної або забороненої реклами через Обліковий запис;

3.9.3. неналежної якості, небезпеки, порушення санітарно-гігієнічних вимог (стерильності) або негативних клінічних наслідків наданих Послуг Спеціаліста;

- 3.9.4. будь-якої шкоди, заподіяної здоров'ю, життю, психологічному стану або зовнішньому вигляду Користувача (включаючи алергічні реакції, ускладнення, інфекції, естетичні дефекти тощо);
- 3.9.5. неналежної поведінки Спеціаліста, порушення ним комерційної таємниці, етичних норм або правил обробки персональних даних Користувача;
- 3.9.6. фінансових спорів між Спеціалістом та Користувачем (включаючи питання передоплати, повернення коштів, відміни Записів).
- 3.10. У разі ініціювання Користувачем або будь-якою третьою особою судового процесу проти Адміністратора з вищезазначених підстав, Спеціаліст зобов'язується за клопотанням Адміністратора або суду негайно вступити у відповідний судовий процес як належний співвідповідач, та надати суду всі необхідні документи та докази для захисту інтересів Платформи.
- 3.11. Спеціаліст усвідомлює індивідуальний та біологічно непередбачуваний характер результатів будь-якого естетичного чи медичного втручання та зобов'язується не використовувати інфраструктуру Платформи для надання Користувачам будь-яких явних чи неявних гарантій успішності Послуг Спеціаліста чи обіцянок досягнення конкретного візуального ефекту. Спеціаліст зобов'язується утримуватися від використання оціночних, маніпулятивних або завідомо неправдивих тверджень про «гарантований результат» у публікаціях, прайс-листах та Клінічних кейсах.
- 3.12. У разі виникнення будь-яких претензій, скарг, незадоволення результатом, ускладнень або фінансових конфліктів щодо Послуг Спеціаліста, Спеціаліст зобов'язується врегульовувати такі питання виключно і напряду з Користувачем. Адміністратор не проводить клінічну або медичну експертизу, не модерує фінансові спори і за жодних обставин не виступає арбітром, третейським суддею, медіатором чи співвідповідачем у конфліктах між Спеціалістом та Користувачем.
- 3.13. Доступ до Послуг надається Спеціалісту на умовах «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Адміністратор не надає жодних гарантій, що функціонал Платформи працюватиме безперебійно, безпомилково чи сумісно з обладнанням Спеціаліста.

4. ПОРЯДОК РЕЕСТРАЦІЇ, ВЕРИФІКАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

- 4.1. Для отримання доступу до створення Облікового запису та використання Послуг Платформи, Спеціаліст зобов'язаний пройти процедуру Реєстрації та Верифікації. Реєстрація на Платформі є добровільною та доступною виключно для повнолітніх, повністю дієздатних фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (ФОП) або юридичних осіб, що мають належний правовий статус та дозвільні документи на провадження професійної діяльності.
- 4.2. Первинний доступ до інструментів Платформи надається Спеціалісту шляхом проходження процедури Реєстрації, під час якої він зобов'язаний надати достовірні реєстраційні, ідентифікаційні та контактні дані, а також відомості про свій правовий статус, спеціалізацію та місце провадження діяльності. Точний обсяг, перелік та формат надання такої інформації самостійно визначаються Адміністратором та відображаються в інтерфейсі Платформи. Після успішного заповнення визначених Платформою даних Спеціалісту створюється Обліковий запис з обмеженим технічним доступом.
- 4.3. Після завершення Реєстрації Спеціаліст зобов'язаний пройти обов'язкову процедуру Верифікації, яка полягає у перевірці та

підтвердженні його особи, правового статусу, наявності відповідної освіти та кваліфікації.

4.4. Для проходження Верифікації Спеціаліст зобов'язаний завантажити через інформаційну систему Платформи електронні копії документів, відомості та/або цифровий контент, загальний перелік, категорії, технічний спосіб та формат надання яких самостійно визначається Адміністратором в односторонньому порядку та відображаються в інтерфейсі Платформи.

4.5. Під час здійснення Верифікації Адміністратор проводить виключно формальну технічну та візуальну перевірку фактичної наявності наданих Спеціалістом матеріалів та відомостей. Термін здійснення такої перевірки становить до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту належного та повного завантаження Спеціалістом усієї необхідної інформації в інтерфейсі Платформи.

4.6. У разі виявлення технічних чи змістовних недоліків у наданих матеріалах (зокрема, але не виключно: нечіткість зображень, неактуальність відомостей, їх суперечливість чи неповнота), Адміністратор повідомляє про це Спеціаліста через інтерфейс Платформи або за допомогою інших засобів зв'язку. У такому разі перебіг строку перевірки призупиняється та починається заново з моменту повного усунення Спеціалістом виявлених недоліків та повторного надання належних відомостей і матеріалів.

4.7. У межах процедури Верифікації Адміністратор НЕ проводить юридичну, нотаріальну чи криміналістичну експертизу автентичності, чинності або легітимності документів Спеціаліста у державних реєстрах. Спеціаліст гарантує абсолютну достовірність усіх наданих дипломів, сертифікатів та ліцензій. У разі виявлення факту надання підроблених, фіктивних, чужих чи недійсних документів, Спеціаліст несе передбачену законом відповідальність перед правоохоронними органами, судами та Користувачами самостійно, а Адміністратор має право негайно і безповоротно заблокувати його Обліковий запис.

4.8. Протягом усього періоду здійснення процедури Верифікації, Спеціаліст має доступ до внутрішнього функціоналу свого Облікового запису виключно в обмеженому технічному режимі для попереднього налаштування параметрів майбутньої діяльності. При цьому його Особистий кабінет є неактивним, не відображається у загальному каталозі та на інтерактивній карті Платформи і є повністю невидимим для Користувачів.

4.9. Адміністратор залишає за собою безумовне право відмовити Спеціалісту в успішному проходженні Верифікації та активації Облікового запису в односторонньому порядку без обов'язку розголошення Спеціалісту причин та мотивів такої відмови.

4.10. Публічний Обліковий запис Спеціаліста стає активним, видимим для Користувачів та доступним для організації Записів виключно за умови кумулятивного (одночасного) виконання таких вимог: успішного проходження Спеціалістом процедури Верифікації, технічного підтвердження відповідності наданих матеріалів з боку Адміністратора, а також успішної оплати Спеціалістом обраного Тарифу та активації Підписки відповідно до умов Угоди.

4.11. Спеціаліст, який успішно активував Обліковий запис, має право:

4.11.1. самостійно управляти Обліковим записом, актуалізувати професійні дані, визначати перелік та вартість своїх Послуг Спеціаліста, а також координувати графік (розклад) робочого часу;

4.11.2. самостійно призупиняти можливість здійснення нових Записів шляхом зміни технічного статусу доступності в Особистому кабінеті;

- 4.11.3. надавати технічний доступ до управління Обліковим записом своїм уповноваженим представникам, залишаючись одноосібним та повним відповідачем за будь-які їхні дії чи бездіяльність у межах Платформи.
- 4.12. Спеціаліст несе повну і одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності своїх даних для авторизації (логіна та пароля), а також за всі дії, здійснені на Платформі під його Обліковим записом. Створення декількох Облікових записів для одного Спеціаліста суворо заборонено. Передача доступу до Облікового запису третім особам (якщо Спеціаліст є фізичною особою або ФОП) без попередньої згоди Адміністратора заборонена. Якщо Спеціаліст є юридичною особою (клінікою), він несе повну одноосібну відповідальність за дії всіх своїх працівників, представників чи субадміністраторів, яким було надано доступ до управління Особистим кабінетом. У разі виявлення фактів несанкціонованого доступу третіх осіб або компрометації пароля, Спеціаліст зобов'язаний негайно змінити дані Облікового запису та повідомити про це Службу підтримки Платформи.
- 4.13. Спеціаліст зобов'язаний самостійно відстежувати чинність, точність та актуальність усіх відомостей і матеріалів, наданих під час Реєстрації та Верифікації, та завчасно оновлювати їх у своєму Обліковому записі. Адміністратор залишає за собою право в односторонньому порядку тимчасово призупинити технічну видимість Облікового запису Спеціаліста у загальному каталозі та на карті Платформи у разі виявлення факту закінчення строку дії, недійсності або неактуальності будь-яких наданих відомостей чи дозвільних документів, до моменту надання їх актуальних копій. При цьому Адміністратор не здійснює постійного моніторингу (відстеження) строків чинності документів Спеціалістів, не зобов'язаний нагадувати про закінчення таких строків та не несе жодної відповідальності за наслідки розміщення Спеціалістом неактуальних чи недійсних даних.

5. УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Доступ Спеціаліста до функціональних можливостей Платформи надається на оплатній основі за моделлю Підписки відповідно до обраного Спеціалістом Тарифу.

5.2. Базова вартість доступу до Платформи за стандартним Тарифом становить 400 (чотириста) гривень за 1 (один) розрахунковий місяць, включаючи всі передбачені законом податки та збори.

5.3. Адміністратор має право в односторонньому порядку запроваджувати маркетингові заходи (акції) для Спеціалістів. У разі підтвердженої закупівлі Спеціалістом продукції комерційного партнера Адміністратора на загальну суму від 7 000 (семи тисяч) гривень у поточному календарному місяці, вартість обраного Тарифу на наступний розрахунковий місяць знижується і становить 1 (одну) гривню, включаючи всі передбачені законом податки та збори (далі – **«Акційна знижка»**). Надання Спеціалістом підтвердження здійснення закупівлі продукції партнера є обов'язковою умовою для застосування Акційної знижки на наступний розрахунковий місяць. Спеціаліст зобов'язаний надати зазначене підтвердження шляхом завантаження електронної копії (чіткого фотознімка або скан-копії) первинного документа (видаткової накладної або товарного чека) через відповідний інтерфейс в Обліковому записі або шляхом його направлення на офіційну електронну адресу Служби підтримки Платформи у строк до _____ числа поточного календарного місяця включно.

5.4. Повний та актуальний перелік комерційних партнерів Адміністратора, перелік категорій чи конкретних найменувань

продукції, закупівля якої дає право на отримання Акційної знижки, а також детальні технічні інструкції та вимоги до оформлення і завантаження підтверджуючих документів розміщуються безпосередньо в інтерфейсі Платформи. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати перелік партнерів, акційної продукції та критеріїв її оцінки без обов'язкового окремого попередження Спеціаліста, при цьому Спеціаліст зобов'язаний самостійно ознайомлюватися з актуальними інструкціями на Платформі перед здійсненням закупівлі. При цьому, зміни до переліку партнерів, що набирають чинності, не можуть застосовуватися до закупівель, здійснених до дати їх публікації на Платформі.

5.5. У разі ненадання підтверджуючого первинного документа або якщо наданий документ не містить належних реквізитів (зокрема: точна дата, сума, найменування покупця, що збігається з даними Облікового запису Спеціаліста), Акційна знижка не застосовується, а доступ до Платформи на наступний розрахунковий період оплачується за базовою вартістю відповідного Тарифу.

5.6. У разі несвоечасного надання Спеціалістом підтверджуючого первинного документа (з порушенням строків, встановлених Угодою), Акційна знижка на найближчий наступний розрахунковий період не застосовується (оплата здійснюється за базовою вартістю Тарифу), проте таке підтвердження може бути враховано Адміністратором для активації Акційної знижки через один розрахунковий період Підписки.

5.7. Надання Акційної знижки відбувається виключно в межах маркетингових заходів (акцій) Адміністратора і за жодних обставин не може трактуватися як безоплатне надання Послуг або як дарування. За фактом надання доступу із застосуванням Акційної знижки Адміністратор здійснює всі необхідні процедури податкового обліку, нарахування та звітності відповідно до чинного податкового законодавства України, виходячи з фактичної вартості наданих послуг.

5.8. Адміністратор залишає за собою право в будь-який момент запроваджувати інші маркетингові заходи (акції), програми лояльності або реферальні програми. Умови, строки, порядок активації та скасування таких маркетингових заходів самостійно визначаються Адміністратором і доносяться до відома Спеціалістів шляхом їх розміщення в інтерфейсі Платформи, надсилання сервісних повідомлень або публікації на офіційних інформаційних ресурсах Адміністратора. Такі акції регулюються окремими правилами (умовами) відповідного маркетингового заходу і не змінюють базових умов Угоди для інших розрахункових періодів.

5.9. Оплата обраного Тарифу та активація/продовження Підписки здійснюється Спеціалістом виключно в безготівковій формі за допомогою інтегрованого на Платформі Платіжного інструменту. Адміністратор не зберігає, не обробляє та не здійснює збір повних реквізитів платіжних карток Спеціалістів.

5.10. Автоматичне періодичне списання коштів за Підписку не здійснюється, якщо інше прямо не передбачено налаштуваннями конкретного Тарифу. Кожен платіж за наступний розрахунковий період Підписки ініціюється та підтверджується Спеціалістом самостійно. Скасування (припинення) Підписки відбувається автоматично у разі нездійснення Спеціалістом чергового платежу у встановлений строк.

5.11. Розрахунковим періодом (розрахунковим місяцем) для цілей Угоди є період тривалістю 30 (тридцять) календарних днів, який обчислюється індивідуально для кожного Спеціаліста, починаючи з дня успішної оплати обраного Тарифу та активації Підписки (або з дня закінчення

попереднього розрахункового періоду). У разі відсутності підтвердження оплати нового розрахункового періоду Підписки о 00:01 годин першого дня такого розрахункового періоду, Спеціалісту автоматично надається пільговий період тривалістю 3 (три) календарних дні. Протягом пільгового періоду Обліковий запис Спеціаліста залишається видимим на Платформі для Користувачів, а функціонал Особистого кабінету зберігається в обмеженому режимі (виключно для перегляду та обробки раніше створених Записів), без технічної можливості формування нових Записів Користувачами.

5.12. Раніше підтверджені Записи, що потрапляють у пільговий або постпільговий період, обробляються та виконуються Спеціалістом самостійно та не є підставою для автоматичного відновлення доступу.

5.13. Якщо після закінчення зазначеного пільгового періоду оплати Тарифу не буде здійснено через Платіжний інструмент, технічна видимість Облікового запису Спеціаліста у загальному каталозі та на інтерактивній карті Платформи автоматично призупиняється (приховується) до моменту здійснення Спеціалістом оплати за новий розрахунковий період, а доступ до внутрішнього функціоналу Облікового запису обмежується.

5.14. Усі дані Спеціаліста, завантажені матеріали Фотобанку, Клінічні кейси та записи Електронного журналу процедур зберігаються в інформаційній системі Платформи протягом 6 (шести) місяців з моменту приховування Облікового запису. Якщо протягом зазначеного строку Спеціаліст не відновлює оплату Підписки, Адміністратор має право в односторонньому порядку безповоротно видалити такий Обліковий запис разом з усім його вмістом, без виникнення будь-яких зобов'язань перед Спеціалістом.

6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Зважаючи на комерційну правову природу взаємовідносин сторін та специфіку надання Послуг, будь-які платежі, здійснені Спеціалістом на користь Адміністратора за активацію чи продовження Підписки (оплату Тарифу), є остаточними, безповоротними та не підлягають поверненню за жодних обставин.

6.2. Зобов'язок Адміністратора з надання Послуг вважається виконаним у повному обсязі та належним чином з моменту забезпечення технічної можливості доступу Спеціаліста до функціоналу Облікового запису на оплачений розрахунковий період, незалежно від фактичного ступеня, частоти або факту використання Спеціалістом такого доступу. Фактичне невикористання Спеціалістом інструментів Платформи протягом оплаченого розрахункового періоду (зокрема, через відсутність Записів Користувачів, особисту відпустку, хворобу, технічні проблеми на стороні Спеціаліста тощо) не є підставою для повернення коштів, перерахунку вартості або перенесення оплаченого періоду на інший час.

6.3. Сплата Спеціалістом вартості Тарифу за новий розрахунковий період є підтвердженням відсутності претензій щодо якості надання Послуг в рамках попереднього розрахункового періоду, якщо такі претензії не були направлені Спеціалістом на адресу Служби підтримки до моменту здійснення оплати.

6.4. Оскільки всі фінансові розрахунки за безпосередньо надані Послуги Спеціаліста відбуваються напряму, виключно та безпосередньо між Спеціалістом та Користувачем поза технічним та платіжним контуром Платформи, Адміністратор за жодних обставин не здійснює повернення коштів Користувачам за надані або ненадані Послуги Спеціаліста, не бере участі в обробці таких претензій та не виступає гарантом чи

посередником у фінансових спорах між ними. Усі вимоги Користувачів щодо повернення коштів (зокрема, у разі скасування візиту, незадоволення результатом процедури тощо) врегульовуються Спеціалістом самостійно та за власний рахунок.

6.5. У разі повного або тимчасового блокування (видалення) Облікового запису Спеціаліста Адміністратором в односторонньому порядку через порушення Спеціалістом будь-яких умов Угоди, будь-які кошти, сплачені Спеціалістом за поточний або майбутні розрахункові періоди Підписки, поверненню не підлягають.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПИСІВ ТА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПІДТРИМКИ

7.1. Адміністратор самостійно формує, змінює та відображає на Платформі уніфікований перелік (номенклатуру) Послуг Спеціаліста, доступних для пропонування на Платформі. Спеціаліст самостійно визначає та зазначає в Обліковому записі ті види Послуг Спеціаліста, які він фактично здійснює, за умови та під повну особисту відповідальність, що на кожную обрану позицію Спеціаліст має відповідні легітимні правові підстави, фахову освіту, кваліфікацію та, за необхідності, належні дозвільні документи (ліцензії).

7.2. У разі відсутності необхідної позиції у запропонованому уніфікованому переліку, Спеціаліст має право самостійно внести (прописати) назву та опис такої індивідуальної послуги через свій Обліковий запис. Зазначена індивідуальна послуга відображається в Обліковому записі та стає доступною для вибору Користувачами виключно після її успішної перевірки, верифікації та затвердження Адміністратором (проходження процедури Модерації). Адміністратор має право відхилити або видалити внесену Спеціалістом послугу, якщо її зміст, назва або суть суперечать чинному законодавству України або внутрішній політиці Платформи.

7.3. Користувач здійснює Запис до обраного Спеціаліста за допомогою доступного функціоналу Платформи, самостійно обираючи вид Послуги Спеціаліста, бажану дату та доступний часовий слот. Оформлений Користувачем Запис має правовий статус електронної технічної заявки (наміру) і не є беззастережним фактом укладення правочину чи призначення візиту до моменту його фінального підтвердження.

7.4. Обробка та попереднє узгодження Запису здійснюються за технічного сприяння Служби підтримки Платформи. Адміністратор діє виключно як інформаційно-технічний посередник, який забезпечує передачу даних між Користувачем та Спеціалістом, і не є стороною чи учасником відносин з надання Послуг Спеціаліста. Після отримання технічної заявки від Користувача, Служба підтримки забезпечує інформаційну взаємодію зі Спеціалістом з метою верифікації фактичної наявності вільного часу у графіку його прийому. Спеціаліст зобов'язується оперативно опрацьовувати такі запити Служби підтримки, підтверджувати або відхиляти Записи у розумні строки, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом _____ з моменту направлення відповідного запиту.

7.5. Остаточне підтвердження Запису в інформаційній системі Платформи здійснюється виключно в ручному режимі безпосередньо Спеціалістом через інтерфейс його Облікового запису. Користувач отримує сервісне сповіщення про призначення візиту виключно після успішного підтвердження Запису Спеціалістом.

7.6. Спеціаліст зобов'язаний перед безпосереднім початком надання своїх послуг (до моменту будь-якого фізичного, апаратного, процедурного чи іншого впливу на Користувача) самостійно та в повному

обсязі провести опитування (збір анамнезу) Користувача. Спеціаліст несе одноосібну, повну та беззастережну відповідальність за з'ясування у Користувача інформації про його індивідуальні особливості, наявність алергічних реакцій, прийом лікарських засобів, стан вагітності або лактації, наявність протипоказань чи будь-яких інших обставин і станів, що можуть вплинути на безпеку та наслідки надання послуг. Адміністратор не здійснює збір, обробку чи передачу Спеціалістам такої інформації і повністю звільняється від будь-якої відповідальності за можливу шкоду здоров'ю, життю або за естетичні/клінічні дефекти, спричинені неналежним збором інформації про Користувача або професійною недбалістю Спеціаліста.

7.7. Адміністратор не встановлює єдиних часових обмежень, правил або регламентів для скасування чи перенесення Записів. Користувач та Спеціаліст мають право скасувати Запис у будь-який час. Усі правила перенесення Записів, часові обмеження, а також фінансові та правові наслідки пізнього скасування візиту визначаються кожним Спеціалістом абсолютно самостійно у межах його власної комерційної політики.

7.8. Усі фінансові розрахунки за надані Послуги Спеціаліста здійснюються безпосередньо між Користувачем та Спеціалістом поза технічним контуром Платформи. Обов'язок щодо належного обліку доходів, фіскалізації транзакцій, самостійного вибору, встановлення та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), а також обов'язкової видачі Користувачам фіскальних чеків, квитанцій або інших передбачених чинним законодавством України розрахункових документів покладається виключно на Спеціаліста.

7.9. Адміністратор за жодних обставин не виступає податковим агентом Спеціаліста, не здійснює контроль за його фінансово-господарською звітністю, не реєструє та не верифікує його розрахункові операції (зокрема в органах ДПС). Адміністратор не несе цивільно-правової, адміністративної, фінансової (податкової) чи кримінальної відповідальності за невидачу Спеціалістом розрахункових документів (чеків/квитанцій) Користувачам, ухилення Спеціаліста від оподаткування, ведення ним безліцензійної діяльності або за будь-які інші порушення Спеціалістом чинного податкового, медичного та іншого законодавства України.

7.10. У разі виникнення податкових чи інших правових спорів, ініціювання перевірок або накладення штрафних санкцій на Спеціаліста з боку контролюючих (державних) органів, Спеціаліст зобов'язується врегульовувати такі ситуації самостійно, від власного імені та за власний рахунок, повністю звільняючи Адміністратора від будь-яких пов'язаних із цим фінансових, репутаційних чи юридичних претензій.

7.11. Спеціалісту під час використання Платформи та взаємодії з Користувачами категорично забороняється вчиняти будь-які дії, що суперечать чинному законодавству України, принципам добросовісної ділової практики чи внутрішній політиці Платформи, зокрема, але не виключно:

7.11.1. пропонувати, рекламувати або надавати послуги за відсутності відповідної ліцензії, сертифікатів, акредитацій або інших дозвільних документів, якщо обов'язковість наявності таких документів передбачена чинним законодавством України або внутрішніми правилами Платформи (зокрема, у разі закінчення строку їх дії, призупинення або анулювання);

7.11.2. публікувати завідомо неправдиву інформацію або таку, що вводить Користувачів в оману, щодо своєї освіти, кваліфікації, вартості Послуг Спеціаліста, досвіду роботи чи наявних регалій;

7.11.3. завантажувати до Клінічних кейсів та Фотобанку фотозображення, відео- чи текстові матеріали результатів робіт, які не були виконані Спеціалістом особисто, або які порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;

7.11.4. здійснювати штучний обмін Відгуками з іншими Спеціалістами, залишати неправдиві Відгуки про власну діяльність або залучати третіх осіб для публікації викривленої (зокрема з перебільшеними чи фіктивними результатами) інформації;

7.11.5. використовувати ненормативну лексику, образи, погрози, прояви дискримінації, а також розкривати персональні дані чи медичну таємницю третіх осіб у будь-яких відкритих зонах Платформи;

7.11.6. надавати професійні оцінки стану шкіри/здоров'я, здійснювати призначення або надавати рекомендації щодо вибору лікарських засобів, медичних виробів та способів інвазивної корекції безпосередньо через інформаційні інструменти Платформи до моменту проведення очного (фізичного) огляду Користувача;

7.11.7. використовувати контактні чи персональні дані Користувачів, отримані в результаті організації Запису на Платформі, для розсилання спаму, реклами сторонніх продуктів/закладів або для залучення їх до схем мережевого маркетингу;

7.11.8. свідомо ігнорувати запити від Служби підтримки або систематично (понад 3 рази протягом календарного місяця) скасовувати раніше підтверджені Записи без наявності форс-мажорних чи інших об'єктивних обставин;

7.11.9. вчиняти будь-які інші дії, які, на одноосібний розсуд Адміністратора, дискредитують Платформу, порушують права чи законні інтереси Користувачів, інших Спеціалістів або третіх осіб, а також технічно перешкоджають нормальному функціонуванню цифрової інфраструктури Платформи.

7.12. У разі виявлення фактів порушення Спеціалістом будь-якої із заборон, визначених в Угоді, або у разі надходження обґрунтованих скарг від Користувачів, Адміністратор має право в односторонньому порядку застосувати до Спеціаліста заходи впливу (штрафні санкції), що полягають у винесенні офіційного попередження, тимчасовому обмеженні доступу до певних функцій Платформи, обмеженні доступу до Облікового запису або його повного та безповоротного видалення без повернення будь-яких сплачених коштів.

7.13. Застосоване Адміністратором рішення про вжиття заходів впливу може бути оскаржене Спеціалістом шляхом направлення офіційного мотивованого звернення (заяви) на електронну адресу Служби підтримки Платформи [REDACTED] протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту застосування відповідного обмеження. Подання заяви про оскарження не зупиняє дію застосованого заходу впливу. Така скарга Спеціаліста обов'язково має містити обґрунтування його невинності та додані достовірні документальні матеріали або інші докази, що підтверджують його правоту.

7.14. Адміністратор розглядає таке звернення та надає відповідь Спеціалісту у строк, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з дати її офіційного надходження. За результатами розгляду матеріалів оскарження Адміністратор приймає одне з таких рішень:

7.14.1. повне скасування застосованих заходів та відновлення функціоналу Облікового запису Спеціаліста у повному обсязі (у разі доведення відсутності факту порушення);

7.14.2. пом'якшення заходів впливу (наприклад, заміна блокування Облікового запису на тимчасове обмеження окремих інтерактивних функцій Платформи);

7.14.3. залишення застосованих заходів впливу в силі без змін (у разі якщо надані Спеціалістом матеріали є недостатніми або не спростовують факт порушення Угоди).

7.15. Рішення Адміністратора, прийняте за результатами розгляду такої скарги, є остаточним і подальшому внутрішньому оскарженню в межах сервісів Платформи не підлягає.

8. ПОРЯДОК РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМ ЖУРНАЛОМ ПРОЦЕДУР

8.1. У межах надання Послуг Платформи Адміністратор забезпечує Спеціалісту технічну можливість використання спеціалізованого функціонального модуля Електронний журнал процедур, що є невід'ємною частиною Облікового запису. Зазначений модуль призначений виключно для фіксації, систематизації та зберігання Спеціалістом інформації про хід, параметри та результати надання послуг тим Користувачам, взаємодія з якими була організована за допомогою інструментів Платформи.

8.2. Функціонування модуля Електронний журнал процедур базується на принципі технологічної ізоляції даних та розмежування прав доступу, відповідно до яких:

8.2.1. право доступу до відомостей Електронного журналу процедур надається виключно тому Спеціалісту, який безпосередньо вніс відповідні дані в межах фіксації конкретного Запису;

8.2.2. Спеціаліст не має технічної можливості та права здійснювати доступ до Електронного журналу процедур, що ведеться іншими Спеціалістами Платформи, зокрема й у випадку, якщо такі відомості стосуються одного й того самого Користувача;

8.2.3. Користувач має право на автономний доступ до перегляду відомостей, внесених щодо нього Спеціалістами, який реалізується через Особистий кабінет Користувача на Платформі.

8.3. Інформація, що вноситься Спеціалістом до Електронного журналу процедур, є конфіденційною і є технічно недоступною для Адміністратора, його працівників, технічних спеціалістів та будь-яких третіх осіб. Інформаційний доступ Адміністратора обмежується виключно логістичними та фінансовими параметрами Записів (фіксацією факту, дати та часу бронювання) без права доступу до змісту внесених Спеціалістом даних.

8.4. Адміністратор має право впроваджувати обов'язкові правила, регламенти та інструкції щодо порядку роботи з даними Користувачів, які відображаються в інтерфейсі Платформи. Доступ Спеціаліста до Електронного журналу процедур може обумовлюватися необхідністю попереднього ознайомлення та електронного акцептування таких документів (зокрема, проставленням відповідних відміток в інтерфейсі). Невиконання Спеціалістом вимог щодо акцептування інструкцій або порушення викладених у них правил є підставою для обмеження або повного блокування технічного доступу до зазначеного модуля Платформи.

8.5. Стосовно інформації, що вноситься Спеціалістом до Електронного журналу процедур (зокрема відомостей про стан здоров'я, анамнез, специфіку та параметри маніпуляцій, застосовані препарати й засоби тощо), Адміністратор діє виключно як провайдер хмарної інфраструктури (технічного простору) для її зашифрованого зберігання. Адміністратор не набуває статусу володільця, розпорядника чи контролера цих даних у

розумінні законодавства про захист персональних даних та не здійснює їх Модерацію чи аналіз.

8.6. Спеціаліст є одноосібним, самостійним та незалежним володільцем персональних даних, які він вносить до Електронного журналу процедур. Спеціаліст несе повну одноособову відповідальність за отримання належних згод Користувачів на обробку їхніх даних, точність, достовірність, правомірність внесення та законність подальшого використання такої інформації. Спеціалісту суворо заборонено вивантажувати, дублювати, поширювати або використовувати відомості з Електронного журналу процедур для будь-яких цілей (включаючи комерційні, маркетингові або передачу третім особам), не пов'язаних із безпосереднім виконанням Записів у межах Платформи.

8.7. Припинення дії Угоди або видалення Облікового запису Спеціаліста за будь-яких підстав не є правовою підставою для видалення, анулювання чи обмеження доступу Користувачів до технічної історії Електронного журналу процедур. З метою захисту прав та інтересів Користувачів на безперешкодний доступ до інформації про проведені маніпуляції та використані речовини/препарати, зазначені дані зберігаються в інформаційній системі Платформи відповідно до Політики конфіденційності.

8.8. У разі надходження до Адміністратора запитів від третіх осіб, правоохоронних, судових органів або адвокатів щодо розкриття, надання чи копіювання інформації, яка міститься у Електронному журналі процедур, Адміністратор перенаправляє такі запити Спеціалісту як єдиному правомірному володільцю цих даних. Адміністратор не здійснює самостійну обробку, збір або передачу третім особам даних із Електронного журналу процедур у зв'язку з відсутністю технічного доступу до змісту зашифрованого хмарного модуля.

9. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ КЛІНІЧНИХ КЕЙСІВ

9.1. Спеціаліст має право розмішувати в Обліковому записі Клінічні кейси з метою демонстрації свого професійного досвіду. Оприлюднення будь-яких матеріалів, що містять зображення обличчя, частин тіла або інших ідентифікаційних ознак Користувача, допускається виключно за умови попереднього отримання Спеціалістом належної письмової або електронної Згоди Користувача відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Будь-які супровідні текстові описи до матеріалів Фотобанку мають виключно ознайомлювальний характер і за жодних обставин не можуть розцінюватися Користувачами або третіми особами як надання клінічних, медичних або естетичних гарантій щодо результатів майбутніх процедур. Спеціаліст зобов'язується формувати текстовий супровід до Клінічних кейсів виключно у констатуючому (дескриптивному) форматі, обмежуючись наведенням об'єктивних та фактичних даних. При створенні текстового опису Клінічного кейсу Спеціалісту категорично забороняється використовувати термінологію, формулювання та твердження, які прямо чи опосередковано декларують гарантований результат, мають ознаки агресивного маркетингу або оцінюють наслідки процедури.

9.3. Публікація Клінічного кейсу (матеріалів Фотобанку) здійснюється Спеціалістом самостійно через інтерфейс Облікового запису відповідно до технічних алгоритмів Платформи. Вчинення Спеціалістом дій щодо публікації таких матеріалів є його безумовним декларативним запевненням та юридичною гарантією перед Адміністратором про те, що Спеціалістом отримано належну, добровільну та чинну Згоду Користувача на оприлюднення його зображення та персональних даних.

9.4. Завантажуючи будь-який Контент Спеціаліста, будь-які візуальні матеріали (фото, відео, графіку), в тому числі до Клінічних кейсів або Фотобанку, Спеціаліст гарантує, що він є законним правовласником цих об'єктів інтелектуальної власності або має належним чином оформлений дозвіл на їх використання від авторів. Спеціаліст добровільно та безоплатно надає Адміністратору невиключну, безстрокову та безвідкличну ліцензію (з правом видачі субліцензій третім особам) на зберігання, відтворення, копіювання, публічний показ, зміну (зокрема адаптацію формату, накладення водяних знаків, обрізання), поширення та доведення до загального відома таких матеріалів у зв'язку з функціонуванням, рекламою, маркетингом та просуванням Платформи (включаючи публікації у соціальних мережах Платформи) у будь-яких медіа-форматах та каналах зв'язку. Сторони прямо погодили, що видалення Облікового запису Спеціаліста або припинення дії Угоди з будь-яких підстав не припиняє дію зазначеної ліцензії та не є підставою для відкликання майнових прав, наданих Адміністратору на раніше завантажені матеріали. Спеціаліст гарантує, що розміщення матеріалів не порушує комерційну таємницю третіх осіб.

9.5. Усі ризики та відповідальність, пов'язані з відсутністю, недійсністю, дефектами форми або подальшим відкликанням Згоди Користувача, покладаються одноосібно та в повному обсязі на Спеціаліста. Адміністратор не зобов'язаний перевіряти наявність або юридичну силу таких Згод Користувачів і повністю звільняється від будь-яких претензій третіх осіб, пов'язаних із правомірністю використання завантажених Спеціалістом матеріалів.

9.6. Спеціаліст усвідомлює та беззастережно погоджується з тим, що у разі надходження від Користувача або третіх осіб обґрунтованої заяви про відкликання Згоди Користувача, порушення прав інтелектуальної власності або неправомірність використання зображення, Адміністратор має право в односторонньому порядку без попереднього погодження зі Спеціалістом тимчасово приховати або остаточно видалити відповідний Клінічний кейс (матеріали Фотобанку) з Платформи.

10. СИСТЕМА ВІДГУКІВ ТА РЕЙТИНГ СПЕЦІАЛІСТА

10.1. На Платформі діє система верифікації Відгуків, критерії якої визначаються Адміністратором. Право на розміщення Відгуку надається Користувачу виключно за умови наявності фактично здійсненого візиту до Спеціаліста. Зміст Відгуків є суб'єктивною думкою (оціночними судженнями) Користувачів, не є офіційною позицією Адміністратора та не покладає на нього відповідальності за захист ділової репутації Спеціаліста.

10.2. Розрахунок та формування Рейтингу Спеціаліста здійснюються автоматично програмними засобами Платформи. Адміністратор не здійснює ручного коригування показників Рейтингу та не надає послуг з його штучної зміни. Спеціалісту забороняється вчиняти будь-які дії, спрямовані на маніпулювання параметрами Рейтингу Спеціаліста або їх викривлення.

10.3. Відгуки Користувачів, а також відповіді (коментарі) Спеціалістів підлягають обов'язковій Модерації Адміністратором. Адміністратор в односторонньому порядку відмовляє в публікації або вилучає Відгуки та коментарі, зміст яких містить:

10.3.1. ненормативну лексику, прояви дискримінації, образи, погрози, заклики до насильства або персональні нападки;

10.3.2. відомості, що становлять персональні дані третіх осіб або охоронявану законом конфіденційну інформацію особливої категорії;

- 10.3.3. експертні, клінічні чи професійні оцінки стану здоров'я, зовнішності або професійних дій (кваліфікації) інших осіб;
- 10.3.4. завідомо неправдиву інформацію, очевидно недостовірну інформацію або відомості, що дискредитують ділову репутацію Спеціаліста, Платформи або третіх осіб;
- 10.3.5. ознаки недобросовісної конкуренції, комерційну чи іншу рекламу сторонніх сервісів, брендів, товарів (зокрема, згадки сторонніх клінік, кабінетів чи торговельних марок препаратів);
- 10.3.6. матеріали (текст, посилання, зображення), які порушують права інтелектуальної власності або авторські права третіх осіб;
- 10.3.7. посилання на сторонні вебсайти, месенджери, соціальні мережі чи інші канали зв'язку поза межами Платформи;
- 10.3.8. елементи політичної чи релігійної агітації, спам-розсилок, а також заклики до бойкотування чи штучного заниження/завищення показників діяльності конкретних Спеціалістів.
- 10.4. Спеціаліст має право ініціювати позачергову Модерацію Відгуку, якщо його зміст порушує встановлені Угодою обмеження, шляхом направлення мотивованого звернення до Служби підтримки на електронну адресу [REDACTED]. Адміністратор розглядає таке звернення протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання та, за наявності правових підстав, вживає заходів щодо приховування або видалення відповідного Відгуку.
- 10.5. Адміністратор має право тимчасово приховати Відгук з публічного доступу на час проведення перевірки обґрунтованості скарги Спеціаліста.
- 10.6. Спеціаліст усвідомлює та беззастережно погоджується, що публікація негативних Відгуків або математичне зниження показників Рейтингу Спеціаліста може вплинути на його ділову привабливість для потенційних Користувачів. Адміністратор за жодних обставин не несе цивільно-правової чи майнової відповідальності за будь-яку упущену вигоду, втрату клієнтів, недоотриманий дохід або моральну шкоду Спеціаліста, спричинену зміною Рейтингу Спеціаліста або публікацією Відгуків Користувачами на Платформі.
- 10.7. У разі приховування або остаточного видалення Відгуку за результатами Модерації, виставлені у такому Відгуку оцінки автоматично виключаються з розрахунку Рейтингу Спеціаліста.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- 11.1. Усі об'єкти права інтелектуальної власності, що складають функціонал, архітектуру та інтерфейс Платформи (зокрема, але не виключно: комп'ютерний та програмний код, алгоритми, бази даних, дизайн, візуальні та графічні рішення, тексти, торговельні марки, комерційні найменування та логотипи), є виключною власністю Адміністратора або використовуються ним на належних правових підставах.
- 11.2. Адміністратор надає Спеціалісту обмежене, відкличне, персональне, невиключне право доступу до функціональних можливостей Платформи виключно для їх використання в межах, визначених Угодою та обраною Підпискою, і строго протягом строку чинності Угоди. Зазначене право доступу не підлягає відступленню, відчуженню, передачі або субліцензуванню на користь третіх осіб.
- 11.3. Спеціалісту категорично забороняється особисто, а також із залученням третіх осіб або з використанням будь-яких програмних, технічних чи апаратних засобів:

- 11.3.1. копіювати, відтворювати, модифікувати, адаптувати, декомпілювати (здійснювати зворотний інжиніринг), розбирати на вихідний код, декодувати або в будь-який інший спосіб намагатися отримати доступ до вихідного коду Платформи чи її окремих елементів, а також створювати похідні твори на їх основі;
- 11.3.2. використовувати будь-які автоматизовані системи, скрипти, парсери (скрапери), веб-павуки або інші програмні інструменти для масового чи систематичного збору, вилучення, копіювання, індексації або моніторингу даних (зокрема персональних даних Користувачів, контенту інших Спеціалістів, прайс-листів та алгоритмів) з інформаційних баз Платформи;
- 11.3.3. відчужувати, здавати в оренду, субліцензувати, продавати, передавати в тимчасове користування або в будь-який інший комерційний спосіб перепродавати чи комерціалізувати надане право доступу до Платформи;
- 11.3.4. вчиняти дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Платформи, штучне перевантаження її серверів (зокрема, шляхом організації чи участі в DDoS-атаках), або намагатися обійти технічні засоби захисту та обмеження, встановлені Адміністратором;
- 11.3.5. впроваджувати, завантажувати або поширювати за допомогою Платформи шкідливе програмне забезпечення (віруси, трояни, черв'яки, логічні бомби) або використовувати Платформу як транзитний вузол для несанкціонованого доступу до сторонніх мереж чи систем;
- 11.3.6. використовувати Платформу для здійснення масових чи поодиноких несанкціонованих розсилок (спаму), фішингу, надсилання повідомлень рекламного або агресивного характеру, а також для штучного нав'язування послуг чи товарів поза межами функціонального призначення Платформи;
- 11.3.7. здійснювати несанкціонований доступ до Облікових записів інших Спеціалістів або Користувачів, намагатися підібрати паролі чи здійснювати перехоплення даних (зокрема платіжних сесій та токенів автентифікації);
- 11.3.8. використовувати Платформу (зокрема, її комунікаційні модулі та інтерфейси) з метою перенаправлення (диверсії) трафіку або безпосереднього виведення Користувачів на сторонні комерційні ресурси, конкурентні сервіси або аналогічні цифрові майданчики в обхід встановлених Платформою процедур Запису.
- 11.4. Спеціаліст надає Адміністратору беззастережне, безстрокове та безвідкличне право (невиключну маркетингову ліцензію) використовувати Контент Спеціаліста, його ім'я (прізвище, ім'я, по батькові), зображення (фотокартки, відеовміст), торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування та інші засоби індивідуалізації з метою просування, рекламування, маркетингового аналізу, публічної демонстрації та забезпечення повноцінного функціонування Платформи. Зазначені об'єкти та відомості можуть використовуватися Адміністратором у будь-яких медіа-форматах, цифрових каналах зв'язку, рекламних кампаніях та соціальних мережах на безстроковій основі (як під час дії Угоди, так і після її припинення) без географічних обмежень (на території всього світу) та без виплати Спеціалісту будь-якої винагороди (роялті, компенсацій чи авторських зборів). Сторони прямо погодили, що припинення дії Угоди або видалення Облікового запису Спеціаліста з будь-яких підстав не припиняє дію зазначеної ліцензії та не покладає на Адміністратора обов'язку щодо видалення раніше опублікованих матеріалів чи зупинення запущених рекламних кампаній.

Розміщуючи будь-який Контент Спеціаліста на Платформі, Спеціаліст заявляє, гарантує та підтверджує, що:

11.4.1. він є єдиним законним автором (власником) цих матеріалів або володіє виключним правом на їх комерційне використання та розпорядження ними;

11.4.2. ним отримано належну, добровільну, письмову або електронну Згоду Користувача від кожної фізичної особи, чиє зображення (обличчя, частини тіла) або персональні дані містяться в Контенті Спеціаліста;

11.4.3. завантажений Контент Спеціаліста не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб, не розголошує лікарську таємницю, комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію третіх осіб.

11.5. У разі пред'явлення до Адміністратора вимог, претензій, скарг або позовів з боку третіх осіб чи контролюючих органів, пов'язаних із неправомірністю розміщення Контенту Спеціаліста, Спеціаліст зобов'язується врегулювати такі спори самостійно, від власного імені та за власний рахунок, а також повністю відшкодувати Адміністратору всі пов'язані з цим документально підтверджені збитки (зокрема судові витрати та витрати на правничу допомогу).

11.6. Адміністратор не здійснює попередню Модерацію або тотальний моніторинг Контенту Спеціаліста на предмет правомірності володіння ним авторськими правами. Проте Адміністратор залишає за собою абсолютне дискреційне право в односторонньому порядку в будь-який час приховати або остаточно видалити будь-яку частину Контенту Спеціаліста без пояснення причин, якщо вбачатиме в таких матеріалах порушення умов Угоди, законодавства України або загрозу для ділової репутації Платформи.

11.7. У разі виявлення факту незаконного використання Контенту Спеціаліста іншим Користувачем / Спеціалістом Платформи (зокрема, несанкціонованого копіювання елементів портфоліо, результатів процедур чи Клінічних кейсів), зацікавлена особа (заявник) має право направити претензію про порушення прав інтелектуальної власності на електронну адресу Служби підтримки [REDACTED]. Така претензія для набуття чинності та обов'язковості її розгляду має бути підписана Заявником (із застосуванням КЕП або власноручного підпису на скан-копії) та обов'язково містити:

11.7.1. повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), реєстраційні та контактні дані (номер телефону, електронну пошту) заявника;

11.7.2. точні технічні ідентифікатори (URL-адреси посилань, знімки екрана/скріншоти з фіксацією інтерфейсу) спірного матеріалу, розміщеного на Платформі з порушенням прав;

11.7.3. докази, що підтверджують пріоритет та наявність у заявника прав інтелектуальної власності на спірний об'єкт;

11.7.4. чітке та аргументоване правове обґрунтування суті порушення;

11.7.5. декларативне запевнення Заявника про те, що всі надані ним відомості та докази є повністю достовірними, а сам він діє добросовісно та є законним правовласником або уповноваженим представником.

11.8. Направляючи претензію, Спеціаліст усвідомлює та беззастережно погоджується з тим, що він несе повну особисту цивільно-правову та кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних відомостей або фальсифікацію доказів авторства. У разі якщо на підставі такої претензії Адміністратором було обмежено доступ до

матеріалів іншого Спеціаліста, а згодом факт порушення не підтвердився або докази виявилися недостовірними, Спеціаліст-заявник зобов'язується самостійно врегулювати всі репутаційні та фінансові спори з постраждалим Спеціалістом та в повному обсязі відшкодувати Адміністратору збитки, спричинені неправомірним видаленням (блокуванням) контенту.

11.9. Адміністратор розглядає скаргу щодо порушення авторських прав протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту її отримання. У разі підтвердження факту правопорушення, Адміністратор вживає технічних заходів для видалення спірного матеріалу та має право застосувати до Спеціаліста-порушника заходи впливу, визначені Угодою (зокрема, обмеження доступу або повне блокування Облікового запису).

11.10. Після припинення дії Угоди або видалення Облікового запису Спеціаліста, Адміністратор вживає технічних заходів для приховування Контенту Спеціаліста з публічного (загальнодоступного) доступу на Платформі, за винятком матеріалів та відомостей, використаних Адміністратором у маркетингових чи рекламних цілях відповідно до п. 11.4 Угоди. Адміністратор не несе відповідальності за збереження або відображення копій такого Контенту Спеціаліста у кеш-пам'яті пошукових систем, сторонніх агрегаторів або на ресурсах третіх осіб, що перебувають поза технічним контролем Адміністратора.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Обробка персональних даних Спеціаліста здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Порядок збору, використання, зберігання та захисту даних детально врегульований в окремому документі – Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною Угоди.

12.2. Акцептуючи Угоду, Спеціаліст підтверджує, що він повністю ознайомився з Політикою конфіденційності, зрозумів її умови, а також надає Адміністратору добровільну, безумовну та чітко виражену згоду на збір та обробку своїх персональних даних для забезпечення функціонування Платформи, надання Послуг та технічної підтримки.

12.3. Згідно з умовами Угоди, Адміністратор виступає виключно надавачем хмарної інфраструктури для зашифрованого зберігання даних, які Спеціаліст вносить до Електронного журналу процедур. Спеціаліст виступає самостійним та незалежним володільцем (контролером) тих конфіденційних даних Користувачів, які він збирає та обробляє під час надання Послуг Спеціаліста. Адміністратор та його технічний персонал не мають доступу до фактичного (розшифрованого) змісту Електронного журналу процедур.

12.4. Спеціаліст бере на себе одноосібну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних щодо інформації своїх Користувачів. Спеціаліст гарантує, що він отримує від Користувачів усі необхідні законні дозволи та згоди перед внесенням їхніх даних до Електронного журналу процедур або перед публікацією їхніх зображень у Клінічних кейсах.

12.5. Спеціалісту категорично забороняється вивантажувати, копіювати, поширювати або передавати персональні та контактні дані Користувачів (отримані через Платформу) будь-яким третім особам (за винятком уповноваженого медичного чи адміністративного персоналу закладу, де приймає Спеціаліст, виключно з метою організаційного супроводу підтвердженого Запису). Використання даних Користувачів для цілей маркетингу, рекламних розсилок (спаму), таргетингу або будь-яких інших цілей, не пов'язаних із безпосереднім наданням Послуг Спеціаліста

конкретному Користувачу в межах Платформи, суворо заборонено та є підставою для негайного блокування Облікового запису.

13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ФОРС-МАЖОР

13.1. Послуги надаються Спеціалісту на умовах «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Використання Платформи здійснюється Спеціалістом на власний розсуд та під особисту відповідальність. Адміністратор прямо відмовляється від будь-яких явних або непрямих (очікуваних) гарантій, зокрема щодо комерційної придатності, безперебійності, точності, комерційної ефективності, високої конверсії або придатності Платформи для досягнення конкретних бізнес-результатів чи фінансових цілей Спеціаліста. Адміністратор не заявляє і не гарантує, що функціонування Платформи буде абсолютно безперервним, безпомилковим, захищеним від кібератак або вільним від програмних помилок та технічних невідповідностей.

13.2. Адміністратор повністю відмовляється від будь-якої цивільно-правової, господарської чи матеріальної відповідальності за зміст, правомірність, фінансові параметри та виконання угод чи домовленостей, які Спеціаліст укладає з Користувачами. Будь-які претензії щодо якості, безпеки, ціноутворення або безпосереднього надання Послуг Спеціаліста підлягають врегулюванню виключно між Спеціалістом та Користувачем.

13.3. Адміністратор звільняється від майнової відповідальності за затримки, невиконання зобов'язань, тимчасову недоступність інтерфейсу Облікового запису або повну чи часткову втрату даних, що були спричинені обставинами поза межами розумного технічного контролю Адміністратора. До таких обставин, зокрема, належать:

13.3.1. обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини);

13.3.2. аварійні, екстрені або планові відключення електроенергії, аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури;

13.3.3. несанкціоноване втручання третіх осіб, хакерські атаки, дії шкідливого програмного забезпечення або DDoS-атаки;

13.3.4. технічні збої або аварії в мережах інтернет-провайдерів, операторів телекомунікаційного зв'язку, електронних платіжних систем, процесингових центрів або на серверах сторонніх хмарних (хостинг) провайдерів.

13.4. Адміністратор за жодних обставин не несе відповідальності перед Спеціалістом або третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, опосередковані, спеціальні або штрафні збитки. Безумовному виключенню та відмові від відшкодування з боку Адміністратора підлягають: упущена вигода (втрачений дохід), втрата клієнтської бази Користувачів, репутаційні втрати, збитки, що виникли внаслідок технічних незручностей, затримок або неможливості використання функціоналу Платформи, навіть якщо Адміністратор був заздалегідь попереджений про ризик настання таких збитків, а також збитки, що виникли внаслідок технічних незручностей, затримок, тимчасового приховування або деактивації Облікового запису Спеціаліста (чи окремого Контенту Спеціаліста) в межах процедур Модерації та розгляду скарг, або неможливості використання

13.5. Сукупна (максимальна гранична) майнова відповідальність Адміністратора перед Спеціалістом за будь-якими позовами, претензіями, скаргами чи вимогами, пов'язаними з виконанням Угоди або використанням Платформи, обмежується сумою грошових коштів, яка була фактично сплачена Спеціалістом на користь Адміністратора за активацію

або продовження Підписки протягом 6 (шести) місяців, що безпосередньо передували місяцю, в якому сталася подія, яка є правовою підставою для пред'явлення претензії.

13.6. Положення цього розділу не виключають і не обмежують відповідальність Адміністратора виключно у випадках, коли таке обмеження прямо й імперативно заборонене чинним законодавством України.

14. СТРОК ДІЇ УГОДИ, ПОРЯДОК ЇЇ ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

14.1. Угода набуває чинності з моменту вчинення Спеціалістом дій щодо її акцепту і укладається на невизначений строк (діє безстроково до моменту видалення Облікового запису). При цьому доступ до комерційного функціоналу Платформи надається виключно протягом строку дії активованої та оплаченої ним Підписки. У разі своєчасної оплати Спеціалістом наступних розрахункових періодів Підписки, доступ до функціоналу Платформи автоматично продовжується на кожен відповідний новий період.

14.2. Спеціаліст має право в будь-який момент в односторонньому порядку розірвати Угоду та ініціювати видалення свого Облікового запису. Зазначене право реалізується Спеціалістом безоплатно за допомогою відповідного технічного функціоналу (кнопки видалення) в інтерфейсі Особистого кабінету або за допомогою направлення офіційного повідомлення на електронну адресу Служби підтримки. З моменту активації процедури видалення технічний доступ Спеціаліста до авторизованої частини Платформи припиняється, а його Обліковий запис вилучається з публічного доступу на Платформі. При цьому видалення Облікового запису Спеціаліста не є підставою для видалення чи обмеження доступу Користувачів до технічної історії їхніх процедур в Електронному журналі процедур.

14.3. Адміністратор залишає за собою право в односторонньому позасудовому порядку повністю розірвати Угоду (видалити Обліковий запис) або тимчасово призупинити технічний доступ Спеціаліста до функціоналу Платформи (обмежити видимість Облікового запису) у разі:

14.3.1. одноразового, систематичного або грубого порушення Спеціалістом будь-яких зобов'язань, гарантій та заборон, встановлених Угодою;

14.3.2. виявлення фактів надання Спеціалістом недостовірних, фіктивних чи чужих реєстраційних або кваліфікаційних даних (зокрема, під час проходження процедури Верифікації);

14.3.3. виявлення дій Спеціаліста, що мають ознаки недобросовісної конкуренції, шахрайства, маніпулювання Рейтингом Спеціаліста або несанкціонованого технічного втручання в роботу програмних засобів Платформи;

14.3.4. неетичної, агресивної або образливої поведінки Спеціаліста щодо Користувачів або персоналу (Служби підтримки) Адміністратора;

14.3.5. закінчення встановленого пільгового періоду та відсутності оплати вартості Підписки на наступний розрахунковий період.

14.4. Спеціаліст має право оспорити застосовані Адміністратором заходи впливу та одностороннє припинення дії Угоди в порядку досудового врегулювання спорів шляхом направлення офіційної претензії на електронну адресу Служби підтримки протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту обмеження доступу. Правовий аналіз, розгляд та ухвалення фінального рішення за такою претензією здійснюються Адміністратором у строки та відповідно до регламенту, визначених у розділі 7 Угоди.

14.5. Припинення дії Угоди за будь-яких підстав не звільняє Спеціаліста від виконання зобов'язань, які виникли в період її чинності, зокрема щодо повного відшкодування Адміністратору збитків, витрат та штрафів у порядку регресу відповідно до умов Угоди, а також не припиняє дію безстрокових ліцензій на використання Контенту Спеціаліста, наданих Адміністратору відповідно до умов Угоди

15. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Угода, її тлумачення, дійсність, виконання, а також будь-які позадоговірні правовідносини, що виникають із неї або у зв'язку з використанням функціоналу Платформи, регулюються і підлягають вирішенню виключно відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Сторони погоджуються, що норми Закону України «Про захист прав споживачів» до правовідносин між Адміністратором та Спеціалістом за Угодою не застосовуються.

15.3. Сторони погоджуються, що будь-які спори, претензії або розбіжності між Спеціалістом та Адміністратором повинні вирішуватися насамперед шляхом переговорів. До моменту звернення до суду Сторона, яка вважає свої права порушеними, зобов'язана направити іншій Стороні письмову вмотивовану претензію в електронній формі. Сторона-одержувач зобов'язана розглянути таку претензію та надати письмову відповідь по суті протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її офіційного отримання.

15.4. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, такий спір підлягає передачі на розгляд до компетентного суду України відповідно до встановлених чинним процесуальним законодавством правил підсудності та юрисдикції.

16. ЗМІНА УМОВ УГОДИ ТА ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

16.1. Адміністратор залишає за собою безумовне право в односторонньому порядку в будь-який час на власний розсуд вносити зміни, доповнення або викладати в новій редакції умови Угоди, включаючи вартість і параметри Тарифів (Підписок). Актуальна та чинна редакція Угоди розміщується у публічній (загальнодоступній) частині Платформи з обов'язковим зазначенням дати останнього оновлення у тексті документа.

16.2. Усі зміни, доповнення або нова редакція Угоди набувають чинності для всіх Спеціалістів з моменту їх оприлюднення (публікації) на Платформі, якщо інший (більш пізній) строк прямо не визначений у самому тексті оновленої Угоди. Окреме попереднє або наступне індивідуальне повідомлення Спеціалістів про зміну умов Угоди не є обов'язком Адміністратора.

16.3. Спеціаліст зобов'язується самостійно з розумною періодичністю моніторити текст Угоди на предмет наявності оновлень та ознайомлюватися з їхнім змістом. Ризик невчинення дій щодо ознайомлення з актуальною редакцією Угоди покладається одноосібно на Спеціаліста.

16.4. У разі якщо Спеціаліст не погоджується з внесеними змінами, новими умовами чи зміненою вартістю Тарифів, він зобов'язаний негайно припинити використання інструментів Платформи та в односторонньому порядку розірвати Угоду. Вчинення Спеціалістом будь-яких технічних чи комерційних дій на Платформі після набрання чинності змінами є його беззастережним та повним акцептом оновлених умов Угоди.

16.5. Усі офіційні повідомлення, запити та відповіді між Сторонами в межах виконання Угоди здійснюються виключно в електронній формі:

16.5.1. повідомлення, направлені Адміністратором, здійснюються шляхом надсилання електронного листа на адресу, вказану Спеціалістом в Особистому кабінеті, або шляхом розміщення системних сповіщень безпосередньо в інтерфейсі Платформи. Таке повідомлення вважається належним чином доставленим з моменту його технічного відправлення або фактичної публікації;

16.5.2. повідомлення та запити, направлені Спеціалістом, здійснюються виключно за допомогою інтегрованої офіційної форми зворотного зв'язку на Платформі або шляхом надсилання електронного листа на офіційну адресу Служби підтримки [REDACTED].

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Угода разом із Політикою конфіденційності, Політикою використання файлів cookies та іншими офіційними політиками, розміщеними на Платформі, становить повний та вичерпний обсяг домовленостей між Спеціалістом та Адміністратором. Цей документ скасовує та повністю замінює собою будь-які попередні або одночасні усні чи письмові домовленості, заяви, гарантії чи обіцянки щодо предмета Угоди.

17.2. Угода вважається опублікованою та загальнодоступною з моменту її розміщення в інтерфейсі Платформи і діє безстроково, до моменту її відкликання або заміни оновленою редакцією за рішенням Адміністратора.

17.3. Якщо будь-яке положення Угоди буде визнано компетентним судом або іншим уповноваженим органом недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, це не вплине на дійсність, законність та юридичну силу всіх інших положень Угоди, які продовжують діяти в повному обсязі.

17.4. Нездійснення, пропуск або затримка у здійсненні Адміністратором будь-якого права, повноваження чи засобу правового захисту, передбаченого Угодою або чинним законодавством (зокрема, щодо блокування Облікового запису за порушення), не означає і не може тлумачитися як відмова від такого права. Одноразова або часткова реалізація будь-якого права не перешкоджає його подальшому здійсненню в майбутньому.

17.5. Спеціаліст не має права передавати, відступати чи делегувати свої права та обов'язки за Угодою будь-яким третім особам без попередньої письмової згоди Адміністратора (включаючи згоду в електронній формі). Адміністратор залишає за собою безумовне право вільно передавати, відступати чи делегувати свої права та обов'язки за Угодою (повністю або частково) будь-яким третім особам, без отримання додаткової згоди Спеціаліста.

17.6. Будь-які попередні домовленості, зафіксовані в електронному листуванні чи месенджерах, втрачають чинність з моменту акцепту Угоди, якщо вони прямо не імплементовані в її текст.

18. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо у Спеціаліста виникли будь-які питання, сумніви, скарги або пропозиції стосовно умов Угоди чи технічної роботи Платформи, Спеціаліст може звернутися до Адміністратора за наступними реквізитами:

- Електронна пошта Служби підтримки: [REDACTED]
- Найменування Адміністратора: ТОВ «Інститут Гіалуаль»
- Ідентифікаційний код: 36797851
- Поштова адреса для листування: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 19